

ผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอให้ถอนการยึดที่ดิน ซึ่งสรรพากรภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศยึดที่ดินที่มีชื่อนาย ร. ผู้ค้างภาษีอากรเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรและเป็นทรัพย์สินที่มีอำนาจยึดได้ตามข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว แม้ต่อมาศาลจังหวัด น. ได้มีคำสั่งในคดีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทว่า ผู้ฟ้องคดีได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา ๑๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคำสั่งศาลดังกล่าวไปขอจดทะเบียนการได้มาที่สำนักงานที่ดินจังหวัด น. แต่ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ เนื่องจากมีคำสั่งห้ามโอนของกรมสรรพากร ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถอนการยึดที่ดินพิพาท โดยอ้างว่าเป็นของผู้ฟ้องคดี ไม่ใช่ของนาย ร. ผู้ค้างภาษีอากร อันเป็นการโต้แย้งว่าผู้ค้างภาษีอากรไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ ซึ่งต้องนำมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาบังคับใช้โดยอนุโลม ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ต่อมา ปรากฏว่ากรมสรรพากรได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความในคดีของศาลจังหวัด น. ในคดีร้องขอครอบครองปรปักษ์ดังกล่าวด้วยการร้องสอดในชั้นบังคับคดี เพื่อขอให้ศาลยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลจังหวัด น. ได้มีคำพิพากษาว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทจากนาย ร. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และเข้าอยู่อาศัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา แต่เมื่อต่อมากรมสรรพากรได้อายัดที่ดินพิพาท ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ โดยปิดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน การครอบครองของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้เป็นไปโดยสงบอีกต่อไป และขาดตอนตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งนับถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ต่อศาล มีระยะเวลายังไม่ครบ ๑๐ ปี ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี ส่อให้เห็นเจตนาว่าสมรู้กับนาย ร. จึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของครบ ๑๐ ปี จึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์ ศาลจังหวัด น. จึงพิพากษาให้ยกคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ทั้งไม่ปรากฏว่านาย ร. ได้ชำระหนี้ภาษีอากรเสร็จสิ้นแล้ว หรือได้มีการวางเงินประกันต่อผู้มีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์สินหรือต่อเจ้าพนักงานผู้ทำการยึดทรัพย์สินเป็นจำนวนพอชำระหนี้ภาษีอากรที่ค้างพร้อมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน หรือได้หาประกันมาให้ จนเป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์สินสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระ หรือได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่านาย ร. ไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ภาษีอากรตามจำนวนที่ถูกประเมินหรือสั่งให้ชำระ อันจะเป็นเหตุให้ถอนการยึดทรัพย์สินตามข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่สรรพากรภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ถอนการยึดทรัพย์สินและยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๔/๒๕๖๖)



คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ลูกจ้างของบริษัทจัดหาคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ดำเนินการรับสมัครงานและเรียกรับเงินจากคนหางาน โดยเชื่อได้ว่าบริษัทดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับรู้ถึงการกระทำของลูกจ้างของตน พฤติการณ์ข้างต้นถือเป็นกรณีที่บริษัทยินยอมให้ ลูกจ้างแสดงออกว่าเป็นตัวแทนของตนในการจัดหาคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ อันเป็น กรณีลูกจ้างเป็นตัวแทนเชิดของบริษัท และเมื่อบริษัทไม่สามารถส่งคนหางานไปทำงาน ในต่างประเทศตามที่ตกลงได้ จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งบริษัทต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บ ไปแล้วทั้งหมดให้แก่คนหางานผู้สุจริต เมื่อบริษัทไม่คืนเงินดังกล่าว อธิบดีกรมการจัดหางาน ย่อมมีอำนาจหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่บริษัทได้วางไว้เพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งให้หักหลักประกันจากสัญญาค้ำประกันเพื่อคืน ให้แก่คนหางาน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบริษัทจำกัด ได้รับอนุญาตจากอธิบดี กรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้จัดหาคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยได้มอบ หลักประกันตามมาตรา ๓๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วงเงินค้ำประกันจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา มีคนหางานกลุ่มของนาย ย. กับพวกรวม ๗๗ คน ได้ร้องทุกข์ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม และกลุ่มของนาย พ. กับพวกรวม ๑๔ คน ได้ร้องทุกข์ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวหาว่า คนหางานทั้งสองกลุ่มได้สมัครงานกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา โดยได้จ่ายเงินเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ ไม่สามารถจัดส่งคนหางานดังกล่าวไปทำงานได้ และไม่คืนเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายหรือคืนให้ เพียงบางส่วน จึงขอให้ติดตามเงินดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นปรากฏว่า คนหางานทั้งสองกลุ่มได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในทำนองเดียวกัน โดยรับฟังเป็นที่ยุติว่า มีกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครงาน และเรียกรับค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางานเพื่อส่ง ไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศแคนาดาจริง แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่ามีได้จดทะเบียน ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นลูกจ้างหรือตัวแทน รวมทั้งไม่รู้จักกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อบันทึกถ้อยคำ ของคนหางานซึ่งส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันมาก่อนและมีได้มีเหตุพิพาทกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่างให้ถ้อยคำ ในทำนองเดียวกันว่า ได้พบเห็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบุคคลดังกล่าวได้ให้พนักงาน



เป็นผู้รับสมัครงานและเรียกรับเงินค่าบริการจากคนหางาน รวมทั้งยังมีบันทึกถ้อยคำของผู้นำกลุ่มคนหางานทั้งสองกลุ่ม และถ้อยคำของผู้รับสมัครงานที่ได้ให้ถ้อยคำสอดคล้องกับถ้อยคำของกลุ่มคนหางานข้างต้น กรณีจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าบันทึกถ้อยคำของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้การสมัครงานดังกล่าว นอกจากนี้ เอกสารท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลางที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุไว้โดยชัดเจนว่า ลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ร่วมดำเนินการรับสมัครงานและเรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากกลุ่มคนหางานเพื่อส่งไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ ข้ออ้างของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าไม่รู้จักกลุ่มบุคคลที่รับสมัครงานและเรียกรับเงินจากคนหางาน จึงไม่มีน้ำหนักที่รับฟังได้ กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสมัครงานและเรียกรับเงินจากคนหางานดังกล่าว หรือไม่เช่นนั้นก็ได้รับรู้ถึงการที่ลูกจ้างได้เรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางาน ซึ่งโดยพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้บุคคลดังกล่าวแสดงออกว่าเป็นตัวแทนของตนในการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ถือได้ว่าบุคคลข้างต้นเป็นตัวแทนเขตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบต่อกันในฐานะตัวการตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากลุ่มคนหางานทั้งสองกลุ่มได้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท และ ๕๙๖,๙๐๐ บาท ตามลำดับ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งคนหางานทั้งสองกลุ่มไปทำงานในต่างประเทศตามที่ตกลงได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วทั้งหมดให้แก่คนหางาน เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางไว้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งหักหลักประกันเป็นเงินจำนวน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๕๙๖,๙๐๐ บาท จากสัญญาค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อคืนให้แก่กลุ่มคนหางานทั้งสองกลุ่ม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการที่รองปลัดกระทรวงแรงงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔-๗๖/๒๕๖๖)

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สวัสดิการสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓. หมู่บ้านและตำบล

- การจัดการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องเป็นทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกัน หากขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน มีชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๔ คน แม้ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลเหล่านี้ได้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใดก็ตาม และคะแนนเหล่านั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ก็ตาม แต่การให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่นั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ในการปกครองท้องที่นั้น การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งพิพาทจึงเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครหมายเลข ๑ ส่วนนางสาว ด. (ผู้ร้องสอด) เป็นผู้สมัครหมายเลข ๒ โดยที่ก่อนวันเลือกผู้ใหญ่บ้านผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑



กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ร้องเรียนต่อนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรณีมีบุคคลย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ ๖ โดยมิได้อาศัยอยู่จริงและไม่มีตัวบ้าน และมีบ้านเลขที่อื่น ๆ อีกหลายหลังที่มีการย้ายชื่อเข้ามาโดยบุคคลนั้นไม่ได้อาศัยอยู่จริงในพื้นที่เพื่อหวังผลในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ให้ผู้มีสิทธิเลือกหรือเจ้าบ้านนั้นยื่นคำร้องขอถอนชื่อของผู้ไม่มีสิทธิเลือกต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อไปในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๑๗๖ คะแนน และผู้ร้องสอตได้คะแนน ๑๘๔ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตั้งให้ผู้ร้องสอตเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คัดค้านการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า มีการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๘ คน ซึ่งไม่มีตัวบ้านอยู่ เมื่อบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๕ ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าว และบ้านหลังนี้มีการรื้อถอนไปแล้วประมาณ ๓๐ ปี ไม่มีสภาพความเป็นบ้านสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ได้บัญญัตินิยามคำว่า “บ้าน” ไว้ จึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลเหล่านี้ใช้บ้านเลขที่ ๕ เป็นถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญ บุคคลที่มีชื่อในบ้านหลังนี้จึงมิใช่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนกรณีของบุคคลที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านเลขที่ ๗/๑ และทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๖ รวม ๖ คน นั้น ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ที่ย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านทั้งสองหลังและมีชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน มิได้พักอาศัยอยู่ประจำในบ้านหลังดังกล่าว พฤติการณ์ย่อมแสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นไม่มีเจตนาที่จะใช้บ้านเลขที่ ๗/๑ และบ้านเลขที่ ๒๓/๑ เป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเมื่อพิจารณามาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกัน หากขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และทำให้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ผย. ๒) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปรากฏรายชื่อของบุคคลเหล่านั้นในลำดับที่ ๑๒ ถึงลำดับที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓๗ ถึงลำดับที่ ๓๙ และลำดับที่ ๑๕๘ ถึงลำดับที่ ๑๖๐ จำนวน ๑๔ คน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว



ถือเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน แม้ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลเหล่านี้ได้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใดก็ตาม และคะแนนเหล่านั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ก็ตาม แต่การให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่นั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ในการปกครองท้องที่นั้น กรณีจึงฟังได้ว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๓๐๘/๒๕๖๖)

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดยไม่อาจพิจารณาทั้งสามวาระรวดเดียวได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๙.๑๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จนถึงเวลา ๒๐.๑๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง ถือเป็นระยะเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประกอบกับในการประชุมผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามวันเวลาที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกำหนด ดังนั้น กระบวนการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว มติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๔๕ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองซึ่งเป็นสมาชิกของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่า กระบวนการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณตามข้อ ๔๕ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่งผลให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น

มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา โดยกำหนดเป็นวาระที่ ๙ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอต่อประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เลื่อนระเบียบวาระดังกล่าวต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ ๙ มาเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ซึ่งเมื่อการประชุมดำเนินการมาถึงระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการลงมติเห็นชอบรับหลักการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมยี่สิบสี่ชั่วโมง จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการประชุมระเบียบวาระอื่น ๆ อีก จนกระทั่งเลิกประชุมในเวลา ๒๑.๒๕ นาฬิกา ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และในระหว่างการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เริ่มรับคำเสนอแปรญัตติจากสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามวันเวลาที่กำหนด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตินับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงตามข้อ ๔๕ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว แม้ว่าในระหว่างการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ แต่ก่อนเลิกประชุมสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมสามารถที่จะขอขยายระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติออกไปได้ ซึ่งไม่ปรากฏว่าสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอขอขยายระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด ย่อมแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้เสนอคำแปรญัตติเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ



และเหมาะสมแก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณและการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติข้างต้น จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๔๕ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เมื่อวินิจฉัยแล้วว่ามีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลให้กระบวนการตราข้อบัญญัติงบประมาณภายหลังจากนั้นจนถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามในข้อบัญญัติงบประมาณและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ดังนั้น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๑/๒๕๖๖)

การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับการถ่ายโอนตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกมาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตามข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อบัญญัติดังกล่าวได้ระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราและพ่อค้ามีสถานที่ซื้อขายยางพาราเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน เป็นแหล่งรองรับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรและเป็นแหล่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ในรูปแบบที่มีการร่วมทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือเอกชนร่วมลงทุน และระบุสาระสำคัญอื่น ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าไปตรวจสอบการดำเนินกิจการของประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว โดยที่มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินกิจการที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ได้ แม้จะมีได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าสามารถดำเนินกิจการโดยการจัดตั้งบริษัทจำกัดไว้ด้วยก็ตาม การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน การควบคุมและส่งเสริมเกี่ยวกับยางพารา อันเป็นการบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกที่มีอยู่แต่เดิม กรณีจึงมิใช่การจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่เสียทั้งหมด แต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการกิจการที่ได้รับการถ่ายโอนมาตามกฎหมายเป็นบริษัทจำกัด การดำเนินการจัดตั้งบริษัท บริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเป็นไปตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้จดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทฯ และชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับการถ่ายโอนตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด โดยก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์กิจการพาณิชย์ (ตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะดำเนินกิจการในเชิงพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงออกข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก็ได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทฯ ได้ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้ง ข้อบัญญัติดังกล่าวมีการระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราและพ่อค้ามีสถานที่ซื้อขายยางพาราเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน เป็นแหล่งรองรับผลผลิตยางพาราเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรยางพารา และเป็นรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ในแบบที่มีการร่วมทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือเอกชนร่วมลงทุน และระบุสาระสำคัญอื่น ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการดำเนินกิจการของประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทฯ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กำหนดไว้ ส่วนกรณีอำนาจของผู้ฟ้องคดีในการจัดตั้งบริษัทฯ นั้น เมื่อมาตรา ๑๗ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ให้อำนาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินกิจการพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติต้องการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ให้อำนาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ รวมทั้งมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินกิจการที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะมีได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้สามารถดำเนินกิจการโดยการจัดตั้งบริษัทจำกัด แต่การแปลความต้องเป็นไปตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า พาณิชย์ หมายถึง การค้าขาย โดยรูปแบบของการค้านั้นมิได้จำกัดเอาไว้ ดังนั้น กิจการใดที่ถือได้ว่าเป็นการพาณิชย์แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงย่อมสามารถจะดำเนินการดังกล่าวได้ และเมื่อการทำสัญญาจัดตั้งบริษัทจำกัดนั้น ถือเป็นการดำเนินกิจการพาณิชย์ที่มีผลกำไรขาดทุน



เข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายยางพารา แลกเปลี่ยนสินค้า การควบคุมและส่งเสริมเกี่ยวกับยางพารา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคตะวันออกให้ได้รับประโยชน์จากการค้าขายยางพาราอันเป็นการบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกที่มีอยู่แต่เดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับการถ่ายโอนมาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว กรณีจึงมิใช่การจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่เสียทั้งหมด หากแต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการกิจการที่ได้รับการถ่ายโอนมาตามกฎหมาย ดังนั้น การจัดตั้งบริษัทฯ จึงเป็นไปตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แล้ว ด้วยเหตุนี้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลผู้ฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทฯ และให้ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นตามกฎหมาย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๒๖/๒๕๖๖)

กรณีการดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการอย่างเพียงพอแล้ว และข้อบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยแล้ว อีกทั้ง วัตถุประสงค์ของการออกข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้นใช้บังคับก็เพื่อเป็นการยกเลิกข้อบัญญัติฉบับเดิมที่กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมเปลี่ยนแปลงไป กรณีจึงเห็นได้ว่ากระบวนการขั้นตอนในการออกข้อบัญญัติฯ เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการที่เนื้อความตามข้อ ๕ (๑) และข้อ ๕ (๒) ของข้อบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก และให้มีการปิดประกาศข้อบัญญัตินี้ไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกอบกิจการ นั้น เมื่อมีกฎหมายให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยสามารถมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการแทนได้ และการออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พักก็มีได้เป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ข้อ ๘ ของข้อบัญญัติฯ กำหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการในค่าธรรมเนียมต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้พัก ในกรณีที่มีการละเลยหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักให้ครบถ้วน ก็เป็นมาตรการเพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการปฏิบัติตามข้อบัญญัติแล้ว



ย่อมไม่ก่อให้เกิดความรับผิดในค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งการที่ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติดังกล่าวกำหนดโทษทางอาญาของผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ และข้อ ๘ วรรคสอง และวรรคสาม ของข้อบัญญัติเดียวกัน ก็เป็นการใช้อำนาจในการกำหนดโทษจำคุกที่ไม่เกินหกเดือน และหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามที่มาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้อำนาจไว้ ดังนั้น เนื้อความตามข้อ ๕ ข้อ ๘ วรรคสอง และวรรคสาม ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม ฟ้องว่าข้อ ๕ ข้อ ๘ วรรคสอง และวรรคสาม ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ในชั้นของกระบวนการขั้นตอนในการออกข้อบัญญัติที่พิพาทนั้น ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะดำเนินการออกข้อบัญญัติดังกล่าวขึ้นใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจัดประชุมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยได้ชี้แจงถึงความจำเป็นและแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมได้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งมีข้าราชการสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ความเห็นชอบ และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการอย่างเพียงพอแล้ว และข้อบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยแล้ว อีกทั้งการออกข้อบัญญัติที่พิพาทนี้เพื่อเป็นการยกเลิกข้อบัญญัติเดิมที่กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมเปลี่ยนแปลงไป กรณีจึงเห็นได้ว่ากระบวนการขั้นตอนในการออกข้อบัญญัติดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเมื่อมาตรา ๒๔ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๖๕ ประกอบกับมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบหมายให้เอกชนดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไว้แทนก็ได้ ซึ่งตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความ



ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ได้กำหนดให้บุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก บุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมดังกล่าวจึงเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำหรับกรณีความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อความตามข้อบัญญัติที่พิพาทนั้น การที่ข้อ ๕ (๑) ของข้อบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก เพื่อเป็นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น เห็นว่า เมื่อมีการรับชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมแล้ว ย่อมต้องเป็นไปตามที่ข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดไว้ว่า จะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง ดังนั้น การที่ข้อ ๕ (๑) ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก จึงสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และหาได้เป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการแต่อย่างใด และการที่ข้อ ๕ (๒) ของข้อบัญญัติฯ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการจัดให้มีการปิดประกาศข้อบัญญัติไว้ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกอบกิจการนั้น ถึงแม้มาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จะบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปิดประกาศข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงเนื้อความของข้อบัญญัติพิพาทที่กำหนดให้ปิดประกาศข้อบัญญัติ ณ สถานที่ประกอบกิจการแล้วจะเห็นได้ว่า ข้อความดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าพักในโรงแรมได้ทราบถึงหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการ และผู้เข้าพักจะได้ชำระค่าธรรมเนียมให้แก่โรงแรมที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บ ดังนั้น ข้อ ๕ (๒) ดังกล่าวจึงย่อมชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการเช่นเดียวกัน ส่วนการที่ข้อ ๘ ของข้อบัญญัติฯ กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พัก ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการรับผิดชอบร่วมกับผู้พักในค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บ และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักแล้ว ให้ผู้พักพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเท่าที่ได้จ่ายไว้แล้ว และให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว นั้น เนื้อความในข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมร่วมกับผู้พักเฉพาะกรณีที่มีการละเลยหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักให้ครบถ้วน อันเป็นมาตรการเพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการปฏิบัติตาม



ข้อบัญญัติแล้วย่อมไม่ก่อให้เกิดความรับผิดในค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่า ข้อบัญญัตินี้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นอกจากนี้ การที่ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติฯ กำหนดโทษทางอาญาของผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ และข้อ ๘ วรรคสอง และวรรคสาม ของข้อบัญญัติดังกล่าวโดยในข้อ ๑๗ กำหนดโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และข้อ ๑๙ กำหนดโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่า ข้อ ๕ และข้อ ๘ ของข้อบัญญัติเดียวกันชอบด้วยกฎหมาย และมีได้มีการกำหนดโทษจำคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทตามที่มาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ให้อำนาจไว้ ดังนั้น ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติฯ จึงย่อมชอบด้วยกฎหมายแล้วเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๗/๒๕๖๗)

๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การอนุญาตให้ผู้รับจ้างขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และกำหนดเหตุที่จะขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาได้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยเมื่อข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดไว้ในทำนองเดียวกัน การที่ผู้รับจ้างตามสัญญาดังกล่าวขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง โดยอ้างเหตุขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งไม่ใช่เหตุตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง และข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบอำนาจในการทำสัญญาจ้างให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้การอนุญาตในกรณีดังกล่าวต้องนำเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ๑๕ วัน จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง และทำให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการไม่ต้องชำระค่าปรับ อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิควรได้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะพ้นจากตำแหน่งในวาระดังกล่าวไปแล้วก็ตาม แต่ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจในการดำเนินการสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งหากปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริต จะเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดี



ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ หรือเป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีและพิจารณาผลการสอบสวนแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับเรื่องกล่าวหากรณีที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้รับจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยไม่มีอำนาจ และละเว้นไม่ตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการตรวจการจ้างและของผู้รับจ้างให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อนขอเบิกเงินกับสำนักงานจังหวัดตาก ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วได้มีมติว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นความผิดอาญาตามมาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานดังกล่าวตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงมีหนังสือแจ้งนายอำเภอสามเงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ กรณีจึงถือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง เนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้มูลความผิด เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตจึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดี



พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ซึ่งกรณีผู้รับจ้างทำการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญา จึงเสนอความเห็นต่อผู้ฟ้องคดีว่าควรเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานได้รายงานถึงความบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ย่อมเหลือวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมหรือมีพยานหลักฐานอันใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมทุจริต กรณีนี้จึงไม่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีพฤติกรรมในทางทุจริต

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น เห็นว่า การขยายเวลาทำการตามสัญญาดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และเหตุที่จะขอขยายเวลาได้มีสามกรณี ดังนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย และ (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างได้กำหนดเหตุที่ขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาไว้ในทำนองเดียวกัน ซึ่งการที่ผู้รับจ้างขอขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยอ้างว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้างได้นั้น เมื่อผู้รับจ้างตกลงใจที่จะเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้รับจ้างจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะดำเนินการตามโครงการหากได้เป็นผู้ชนะการประมูล และได้เข้าทำสัญญาจ้าง ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานจังหวัดตากเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกให้กับผู้รับจ้างในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ จำนวนเงิน ๘๓๕,๑๐๐ บาท ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะทำบันทึกแนบท้ายสัญญาอนุญาตให้ผู้รับจ้างขยายเวลาดังกล่าว การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้างจึงไม่ใช่เหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย และไม่ใช่เหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง และข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับคำสั่งจังหวัดตาก ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบอำนาจในการทำสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การยกเว้น การผ่อนผันให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้นำเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ๑๕ วัน จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ ทำให้ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๑ ตำบลยกกระบัตร ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลตามโครงการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง และทำให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการไม่ต้องชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๘๕,๑๒๕ บาท พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น



การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิควรได้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดี จึงมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นเหตุให้พ้น จากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ในการนี้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวาระนั้น ไปแล้วก็ตาม แต่ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจที่จะต้องดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว ซึ่งหากปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริต จะเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการ เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ หรือเป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ในปัจจุบัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนการกระทำของผู้ฟ้องคดีในวาระดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรครั้งก่อน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงนำผลการสอบสวนดังกล่าวมาเป็นเหตุสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งในวาระ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๑๔/๒๕๖๖)

เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิด ดารุศศอลิฮีน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการก่อสร้างฯ โดยมีได้เสนอคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง และบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาและเสนอขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๑.๒/๗๓๗๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่เมื่อ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับจัดสรรจริง ความบกพร่องหรือการละเลยต่อหน้าที่ ดังกล่าวจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง และเมื่อการดำเนินการจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างดังกล่าวเป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๓๒๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มิใช่เป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษด้วยเหตุ ตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างฯ ก่อนลงนามในสัญญา จึงมิใช่เป็นการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว แต่เป็นการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างใหม่ตามที่ผู้จะเข้าทำสัญญาร้องขอซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการต่อรองการจ้างโดยวิธีพิเศษ แม้ว่าการดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษดังกล่าวจะดำเนินการข้ามขั้นตอนตามที่ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ กำหนด แต่เนื่องจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ต้องการความเร่งด่วนในการดำเนินการ เพื่อให้นโยบายของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ กรณีนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดดารุศศอลิฮีน และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างดังกล่าวให้บริษัท ม. ก่อนเข้าเสนอราคาและทำสัญญาโดยไม่มีอำนาจ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้รับความเสียหายจากการไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในอาคารที่ก่อสร้างตามกำหนดเวลาเดิม การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีพฤติการณ์เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดดารุศศอลิฮีน เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีจึงเป็นโครงการในพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามบทนิยามในข้อ ๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ การดำเนินโครงการก่อสร้างในกรณีนี้จึงต้องดำเนินการตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ จากเดิมที่ระบุรายการว่า มีพัดลมติดผนังจำนวน ๗๒ ตัว ให้ลดลงเหลือ ๒๐ ตัว ผิวนั่งcribโค้งแบนใด จากเดิมที่กำหนดให้บุกระเบื้องแกรนิตโต้ ให้เปลี่ยนเป็นผนังทาสีพลาสติก และผนังห่ออาซานสองห่อ จากเดิมที่กำหนดให้บุกระเบื้องแกรนิตโต้ ให้เปลี่ยนเป็นผนังทาสีพลาสติก เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับที่จะต้องเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาและเสนอขออนุมัติ



ต่อคณะรัฐมนตรี ฉะนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อโดยผู้ฟ้องคดีอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการแล้วไม่เสนอสำนังบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ฯ กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๓๓๗๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ฯ อย่างไรก็ตาม แม้กรณีดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินโครงการที่ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากราชการส่วนกลางตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีเห็นชอบให้มีการปรับลดปริมาณงานก่อสร้างลงก็กระทำไปเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้รับจัดสรรจริง อีกทั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้ตรวจสอบในประเด็นนี้แล้ว แต่ก็มีได้กล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้บริษัท ม. ได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ความบกพร่องหรือการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำมาเป็นเหตุผลหนึ่งในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้แต่อย่างใด

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างก่อนลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดดารุศศอลิฮีนนั้น เมื่อการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๓๒๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มิใช่เป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษด้วยเหตุตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และในระหว่างการตกลงเรื่องระยะเวลาทำงานตามที่บริษัท ม. ได้มีหนังสือร้องขอให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อกับบริษัท ม. ยังมีได้เป็นคู่สัญญากัน การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุมัติให้แบ่งงวดงานเป็นจำนวน ๘ งวด และได้กำหนดระยะเวลาการทำงานใหม่รวมเป็นเวลา ๔๕๐ วัน จากเดิม ๓๖๕ วัน ตามที่ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เสนอ จึงมิใช่เป็นการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว แต่เป็นการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างใหม่ตามที่บริษัท ม. ร้องขอ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการต่อรองการจ้างโดยวิธีพิเศษ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างใหม่ก่อนลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดดารุศศอลิฮีน จึงชอบด้วยข้อ ๕๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดียวกัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒



เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ แม้ว่า การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งหน้าที่ในการประมาณระยะเวลา การก่อสร้างจะเป็นหน้าที่ของส่วนโยธา จากนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลางก็จะต้องนำข้อมูลต่าง ๆ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เมื่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษพิจารณา เป็นเช่นไร จึงจะเสนอให้ผู้ฟ้องคดีสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อันเป็นการดำเนินการ ข้ามขั้นตอนตามข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นฯ ก็ตาม แต่เนื่องจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ต้องการ ความเร่งด่วนในการดำเนินการโดยจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๗๓๗๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ อีกทั้ง การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษในคดีนี้ ก็ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๓๒๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรฐานให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ที่ต้องการความคล่องตัวและเร่งด่วน เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ กรณีนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบ ด้วยอำนาจหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

นอกจากนั้น กรณีที่อ้างว่าการกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างจาก ๔๕๐ วัน เป็น ๖๓๐ วัน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้รับความเสียหายจากการไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ อาคารดังกล่าวนั้น เมื่อการขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เนื่องจาก เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอควนโดน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และบริษัท ม. ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนกำหนดระยะเวลาเกือบ ๓ เดือน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัท ม. เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้ประโยชน์จากการส่งมอบงานก่อนกำหนด ระยะเวลา มิใช่เป็นการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้รับความเสียหายจากการเข้าใช้ประโยชน์ ในอาคารล่าช้า การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ อันเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๐/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จึงเป็น การออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๘๔/๒๕๖๖)



พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายคำว่า “ทางสาธารณะ” ไว้ว่า ทางบกหรือทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการจราจร และให้ความหมายรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินสำหรับประชาชนโดยสาร และพจนานุกรมวิศวกรรมชลประทานได้ให้ความหมายคำว่า “บ่อยืมดิน” (Borrow area) ว่า พื้นที่ที่เป็นแหล่งดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เชื่อนดิน ถนน คลอง ดังนั้นถนนคันคลองที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการสัญจรไปมาเพื่อเข้า-ออกที่พักอาศัยหรือขนส่งผลผลิตการเกษตรอยู่เป็นประจำจึงอยู่ในความหมายของทางสาธารณะ และบ่อยืมดินซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของถนนคันคลองดังกล่าว จึงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณะเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อพื้นที่ของถนนคันคลองและบ่อยืมดินนั้นมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดินแปลงที่ติดกับบ่อยืมดินข้างต้น จึงเป็นการจัดซื้อที่ดินที่มีคุณลักษณะติดถนนทางสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและศูนย์ราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วแต่ต่อมาได้มีการถมดินบริเวณบ่อยืมดินและสร้างสะพานข้ามคลอง แต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงผู้ใช้ถนนและสะพานข้ามคลองดังกล่าว ซึ่งมีได้ทำให้ส่วนราชการเสียหายแต่อย่างใด การที่นายอำเภอมิคำวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับทราบคำวินิจฉัยของนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน เนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ดินตามข้อ ๔ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและศูนย์ราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนต้องเสียงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อถมดินบริเวณบ่อยืมดินของชลประทานและสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกไปสู่ถนนทางสาธารณประโยชน์ (ถนนสายช่อฟ้า-วัดไก่อเตี้ย) ซึ่งมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีมูลความผิดทางอาญาซึ่งเมื่อพิจารณาข้อ ๔ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

